

한 국 관 광 공 사 감 사

통보(시정완료)

감 사 명 : 2025년 국내지사 종합감사

제 목 : 공사계약 예정가격 결정 미흡

관계부서 : ▲▲지사

내 용

1. 업무 개요

▲▲지사는 ○○관광단지 내 도로의 포장·보수 및 횡단보도 설치, 보도판석 보수공사를 위하여 감사대상기간 중 [표]와 같이 5건의 공사계약을 ⊕⊕주식회사(이하 “계약상대자”라 한다)와 체결하였다.

[표] ○○관광단지 도로·보도 등의 공사계약 내역(2023. 8. 1.~2025. 9. 30.)

연번	계약건명	계약 상대자	계약기간	예정가격(원)	계약금액(원)
1	F5	⊕⊕ 주식회사	2023.10.10.~ 2023.10.25.	41,583,000	36,500,000
2	F6		2024.11.7.~ 2024.12.7.	38,720,000	34,000,000
3	F7		2025.3.7.~ 2025.3.21.	39,600,000	39,600,000
4	F8		2025.4.17.~ 2025.5.7.	54,000,000	54,000,000
5	F9		2025.9.5.~ 2025.12.6.	52,260,000	52,260,000

자료: ▲▲지사 내부품의 및 정산서류 내용 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제8조의2에 의하면, 계약담당공무원은 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로

삼기 위하여 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 작성하여야 하고, 예정가격을 작성할 경우에는 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건 등을 고려하여 계약목적물의 품질·안전 등이 확보되도록 적정한 금액을 반영하여야 한다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조 제1항에 따르면, 계약담당공무원은 다음 각 호¹⁾의 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정하여야 하고, 같은 조 제3항에 예정가격을 결정함에 있어서는 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 참작하여야 한다고 되어 있다.

위의 예정가격 결정과 관련하여 「예정가격작성기준」(기획재정부 계약예규) 제5조 제3항에 계약담당공무원은 재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량(재료량, 노무량, 소요량) 산출은 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 제34조에 의한 원가계산자료를 근거로 하여 산정하여야 한다고 되어 있고, 같은 행정규칙 제34조에 계약담당공무원은 원가계산에 의한 예정가격을 작성함에 있어서 계약상대방으로 적당하다고 예상되는 2개 업체 이상의 최근년도 원가계산자료에 의거하여 계약목적물에 관계되는 수치를 활용하거나(수의계약 대상 업체에 대하여는 해당업체의 최근년도 원가계산자료), 동 업체의 제조(공정)확인 결과를 활용할 수 있다고 되어있다.

-
- 1) 1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격(법령의 규정에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위 안에서의 거래실례가격)
2. 신규개발품이거나 특수규격품등의 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격. 이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산한다.
3. 공사의 경우 이미 수행한 공사의 종류별 시장거래가격 등을 토대로 산정한 표준시장단가로서 중앙관서의 장이 인정한 가격
4. 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격

한편, 원가계산에 의해 예정가격을 작성하는 공사계약의 경우 「예정가격작성기준」(기획재정부 계약예규) 제16조에 따라 계약담당공무원은 공사원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 하는데, 조달청에서는 공공공사 원가계산업무의 합리적이고 효율적인 처리와 적정공사비 책정을 도모하기 위하여 건축·토목공사 등의 간접공사비 적용기준(이하 “조달청 기준”이라 한다)을 공표하고 있다.

따라서 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 의하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등의 관계규정을 준수해야하는 공사 직원은 공사계약의 원가계산에 의한 예정가격을 작성함에 있어서 계약수량, 계약조건 등의 제반여건을 참작하여 계약목적물의 품질·안전 등이 확보되도록 적정한 금액을 반영하여 공사원가계산서를 작성하여야 하며, 조달청 기준 등을 참고하여 적정한 예정가격이 결정될 수 있도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▲▲지사는 위 [표]의 공사계약을 추진하면서 계약상대방으로 적당하다고 예상되는 2개 업체의 원가계산자료를 활용하여 공사원가계산서를 작성하였는데, 다음과 같은 문제점이 발견되었다.

가. 산업안전보건관리비에 잘못된 산식 적용

[표]의 F7(연번 3에 해당)의 경우 관급자재가 포함되지 않은 공사이므로 조달청 기준의 ‘(재료비+직접노무비) × 요율 + 기초액’ 산식에 의해 산업안전보건관리비가 산출되어야 하나, ▲▲지사는 2개 업체 중 견적금액이 낮은 계약상대자가 제출한 원가계산자료의 산식이 ‘[(재료비+직접노무비) × 요율 + 기초액] × 1.2’로

잘못되었음에도 불구하고 그대로 수용하여 원가계산서를 작성 후 예정가격을 결정하였다.

그 결과 [별표 1] “**F7** 산출내역 재산정 내역”과 같이 계약상대자에게 147,667원의 대가를 과오 지급하는 결과를 초래하였다.

나. 직접노무비 중복 계상

[표]의 **F8**(연번 4에 해당)에서 「예정가격작성기준」과 조달청 기준 등에 따라 재료비는 ‘직접재료비 + 간접재료비’의 산식으로 산출되어야 마땅하나 ▲▲지사는 2개 업체 중 견적금액이 낮은 계약상대자가 제출한 원가계산자료의 산식이 ‘직접재료비 + 간접재료비 + 직접노무비’로 잘못되었음에도 불구하고 그대로 수용하여 원가계산서를 작성 후 예정가격을 결정하였다.

그 결과 노무비의 비목에만 포함되어야하는 ‘직접노무비’의 산출금액(원가 기준 9,125,414원)이 재료비와 노무비에 이중 계상되었고, 재료비에 따라 산출금액이 달라지는 산업안전보건관리비·환경보전비·기타경비의 산정도 잘못되어 [별표 2] “**F8** 산출내역 재산정 내역”과 같이 계약상대자에게 11,975,133원의 대가를 과오 지급하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

▲▲지사는 감사결과를 수용하면서 과오 지급한 공사계약의 대가 147,667원과 11,975,133원을 2025. 11. 19. 계약상대자로부터 환수하였고, 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 원가계산 및 예정가격 결정 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 위 감사결과 지적내용에 대하여 과오 지급한 공사계약의 대가 147,667원과 11,975,133원을 계약상대자로부터 환수하여 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.[통보(시정완료)]

[별표 1]

㉔ 산출내역 재산정 내역

(단위: 원)

구분	내용	▲▲지사 계약내역		조달청 기준 적용 시 내역	
		산출금액	비고	재산출 금액	비고
재료비	직접재료비	14,231,140	-	14,231,140	-
	간접재료비	-	-	-	-
	재료비 소계(A)	14,231,140	-	14,231,140	-
노무비	직접노무비	10,701,902	-	10,701,902	-
	간접노무비	1,530,371	직접노무비*14.3%	1,530,371	직접노무비*14.3%
	노무비 소계(B)	12,232,273	-	12,232,273	-
경비	산출경비	1,414,461	-	1,414,461	-
	산재보험료	435,468	노무비*3.56%	435,468	노무비*3.56%
	고용보험료	123,545	노무비*1.01%	123,545	노무비*1.01%
	산업안전보건 관리비	<u>942,468</u>	<u>(재료비+직접노무비)</u> <u>*3.15%*1.2</u>	<u>785,391</u>	<u>(재료비+직접노무비)</u> <u>*3.15%+기초액^{주)}</u>
	건설기계대여대금 지급보증서 발급금액	179,163	(재료비+직접노무비 +산출경비)*0.68%	179,163	(재료비+직접노무비 +산출경비)*0.68%
	환경보전비	237,127	(재료비+직접노무비 +산출경비)*0.9%	237,127	(재료비+직접노무비 +산출경비)*0.9%
	기타경비	1,534,877	(재료비+노무비)* 5.8%	1,534,877	(재료비+노무비)* 5.8%
	경비 소계(C)	<u>4,867,109</u>	-	<u>4,710,032</u>	-
순공사원가(A+B+C)		<u>31,330,522</u>	-	<u>31,173,445</u>	-
일반 관리비	[재료비(A)+노무비 (B)+경비(C)]의 6% 이내	<u>1,879,831</u>	6%	<u>1,870,406</u>	6%
이윤	[노무비(B)+경비(C) +일반관리비]의 15% 이내	<u>2,789,647</u>	15%	<u>2,821,906</u>	15%
총원가(순공사원가+ 일반관리비+이윤)		<u>36,000,000</u>	-	<u>35,865,757</u>	-
부가세	과세대상 경비의 10%	<u>3,600,000</u>	10%	<u>3,586,576</u>	10%
총 공사비		<u>39,600,000</u>	-	<u>39,452,333</u>	차액 147,667원

주: 도급자관급 미포함 공사로 5억 미만의 토목공사는 '(재료비×직접노무비)×3.15%+기초액(0원)'임

자료: 산출내역서 및 정산보고서 내용 재구성

[별표 2]

㉔ 산출내역 재산정 내역

(단위: 원)

구분	내용	▲▲지사 계약내역		조달청 기준 적용 시 내역	
		산출금액	비고	재산출 금액	비고
재료비	직접재료비	-	-	-	-
	간접재료비	16,084,780	-	16,084,780	-
	재료비 소계(A)	<u>25,210,194</u>	직접재료비+간접 재료비+직접노무비 ^{주)}	<u>16,084,780</u>	-
노무비	직접노무비	9,125,414	-	9,125,414	-
	간접노무비	1,304,934	직접노무비*14.3%	1,304,934	직접노무비*14.3%
	노무비 소계(B)	10,430,348	-	10,430,348	-
경비	산출경비	5,000,506	-	5,000,506	-
	산재보험료	371,320	노무비*3.56%	371,320	노무비*3.56%
	고용보험료	105,346	노무비*1.01%	105,346	노무비*1.01%
	산업안전보건 관리비	<u>1,081,571</u>	(재료비+직접노무비) *3.15%	<u>794,121</u>	(재료비+직접노무비) *3.15%+기초액
	환경보전비	<u>314,688</u>	(재료비+직접노무비 +산출경비)*0.8%	<u>113,007</u>	(재료비+직접노무비 +산출경비)*0.8%
	기타경비	<u>2,067,151</u>	(재료비+노무비)* 5.8%	<u>1,537,877</u>	(재료비+노무비)* 5.8%
	경비 소계(C)	<u>8,940,582</u>	-	<u>7,922,177</u>	-
순공사원가(A+B+C)		<u>44,581,124</u>	-	<u>34,437,305</u>	-
일반 관리비	[재료비(A)+노무 비(B)+경비(C)]의 6% 이내	<u>2,674,867</u>	6%	<u>2,066,238</u>	6%
이윤	[노무비(B)+경비(C) +일반관리비]의 15% 이내	<u>1,834,918</u>	8.33%	<u>1,700,882</u>	8.33%
총원가(순공사원가+ 일반관리비+이윤)		<u>49,090,909</u>	-	<u>38,204,425</u>	-
부가세	과세대상 경비의 10%	<u>4,909,091</u>	10%	<u>3,820,442</u>	10%
총 공사비		<u>54,000,000</u>		<u>42,024,867</u>	차액 11,975,133원

주: 재료비 소계에 직접노무비가 합산됨(직접노무비 중복계상)

자료: 산출내역서 및 정산보고서 내용 재구성